

अपील प्रकरण क्रमांक ए/671/2009

अपीलार्थी श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ0ग0)

विस्तृत

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय-शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, डभरा,

जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ0ग0)

आदेश दिनांक 18.11.2014

- (1) शिकायतकर्ता के द्वारा आवेदन दिनांक 14.07.2009 से जनसूचना अधिकारी से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित डभरा से तीन बिन्दुओं की जानकारी चाही गई।
- (2) जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 23.07.2009 से निम्नानुसार जानकारी प्रदाय की –
“इस संबंध में लेख है, कि प्र0कार्या0 बिलासपुर से प्राप्त आदेशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर एवं संबंध समस्त शाखाओं पर लागू नहीं होगा। आदेश की छायाप्रति संलग्न है।”
- (3) इस आदेश से क्षुब्ध होकर शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दिनांक 01.08.2009 प्रस्तुत कर आयोग से निम्नानुसार अनुरोध किया गया –
“इस संबंध में आवेदक को आपके उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है उक्त बैंक में सूचना का अधिकार 2005 नियम लागू होता होगा तो आवेदक को इस संबंध में जानकारी एवं संबंधित बैंक को जानकारी दिये जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे।
- (4) इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत याचिका (सी) क्रमांक 5817/2008 में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2011 की कंडिका 24 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है :- "In the final analysis. I have to hold that the petitioner co-operative bank in the present case. on the basis of the material adduced before this Court in the light of the statutory scheme of Act of 2005 and Chhattisgarh cooperative Society Act 1961. does not come with the purview of "Public authority" as defined under section 2(h) of the Act. Consequently. the provisions of the Act are not applicable to the petitioner cooperative bank and the order passed by the Chief information commissioner is in excess of authority under the law."
- (6) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में सहकारी बैंक पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः यह शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है।

सही/-

(ए.के.सिंह)

राज्य सूचना आयुक्त